

甲方与高某于2017年2月27日签署的《认购合同》，代甲方收取由高某支付的购房款共计人民币6664140元；甲方指定乙方使用某账户作为收款账户。某房地产开发公司与某物业公司在代收函尾部签章。2017年2月27日，高某向某物业公司指定账户转账6664140元，回款凭证附言载明为购房款。同日，某房地产开发公司为高某出具收据一张，收据载明：今收到高某交来购房款人民币6664140元整。

某房地产开发公司、某物业公司主张某房地产开发公司与高某系民间借贷法律关系，并提交石某与某房地产开发公司刘某、石某与某房地产开发公司陈某之间的微信聊天记录予以证明。微信聊天记录涉及高某购房情况，但未载明高某向某房地产开发公司支付款项为借款。

经核实，某房地产开发公司于2003年取得的北京市商品房预售许可证于2004年9月到期，后于2020年3月13日取得商品房现房销售备案证明。高某具有本市购房资格。

高某与某房地产开发公司、某物业公司均同意如本案存在房屋差价损失，房屋差价损失以86103元/平方米的价格作为现在房屋市场价格计算。石某称高某与其有亲属关系，因某房地产开发公司欲通过卖房筹集资金便通过其找到高

某等购房人购买房屋。高某于2022年8月1日向法院提起本案之诉。

【案件焦点】

1. 高某与某房地产开发公司之间的法律关系的性质；2. 高某与某房地产开发公司之间的合同是否应予解除及法律后果；3. 某物业公司的责任承担。

【法院裁判要旨】

北京市密云区人民法院经审理认为：高某与某房地产开发公司之间形成房屋买卖法律关系。理由有三：第一，从双方当事人之间的意思表示的探明来看，高某经石某介绍购买某房地产开发公司开发的房屋，某房地产开发公司通过出售房屋获取价款，双方之间系针对房屋买卖达成的合意。第二，从双方当事人真实意思表示的确定来看，高某与某房地产开发公司之间签订的认购合同具备当事人的姓名、商品房的基本情况（包括房号、建筑面积）、总价或单价、付款时间、付款方式、交付条件等内容，符合《商品房销售管理办法》第十六条所规定的商品房买卖合同应当明确的主要内容。第三，从证明责任来看，某房地产开发公司虽主张其与高某之间系民间借贷关系，但其并未就双方交易发生时存在借贷合意，就借款利率、还款期限、还款方式等内容进行约定。故，某房地产开发公司关于其与高某之间系民间借贷法律关系的辩解意见，本院不予采信。

高某与某房地产开发公司之间的合同是否应予解除及法律后果。高某与某房地产开发公司签订认购合同时所售房屋的商品房预售许可证明虽已过期，但嗣后某房地产开发公司于2020年3月13日取得了商品房现房销售备案证明，且高某具备购房资格，故双方之间的认购合同本院认定为有效。认购合同的履行过程中，高某多次向某房地产开发公司催告履行认购合同，但某房地产开发公司对双方认购合同约定的义务并未履行，故高某有权要求解除合同。根据起诉状副本送达的时间确定双方认购合同的解除时间为2022年8月17日。认购合同因某房地产开发公司违约而解除，故高某有权要求某房地产开发公司承担违约责任赔偿其损失，损失的金额本院根据双方合同约定、履约情况、房屋价

格等因素综合予以认定。

某物业公司的责任承担。高某主张某物业公司与某房地产开发公司系关联公司，但其并未提供有效证据证明，故对高某要求某物业公司承担连带责任的诉讼请求，并无依据，法院不予支持。

北京市密云区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十三条、第五百六十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、确认高某与某房地产开发公司于2017年2月27日签订的《认购合同》于2022年8月17日解除；

二、某房地产开发公司返还高某购房款6664140元，限本判决生效之日起七日内执行；

三、某房地产开发公司给付高某违约损失615万元，限本判决生效之日起七日内执行；

四、驳回高某的其他诉讼请求。

某房地产开发公司不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：同意一审裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

商品房预售，是指房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给承购人，由承购人支付定金或房价款的行为。商品房预售合同是一种特殊的不动产买卖合同，它是获得预售资质的房地产预售人与预购人之间在房屋尚未竣工、房屋并不现实存在的条件下，约定在一定期限内交付将来竣工的房屋，买受人支付价款的不动产买卖合同。商品房预售合同的当事人包括预售人和预购人两方。商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，且出卖人已经按照约定收受购房款的，该协议

应当认定为商品房买卖合同。

一、预约合同内容完备时应认定为本约

对于名为认购合同的性质认定不能一概而论，而应当根据预约合同内容的完备程度来决定。从合同内容考量，如果双方当事人缔结的合同具备了合同本约的内容，就应按照本约合同纠纷进行处理，无须当事人再订立本约。在商品房销售领域，判断协议属于预约合同还是本约合同，主要看该协议是否具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容。如果具备合同主要内容并且出卖人已经按照约定接受了购房款，就可以认定该类协议具备商品房买卖合同本约的条件，当事人已经达成最终交易合意。

本案中，某房地产开发公司作为出卖人、高某作为认购人签订的《认购合同》约定了商品房的基本情况(房号、建筑面积)、单价或总价、付款时间、付款方式、交付条件等内容，具备商品房买卖合同应当明确的主要内容。《认购合同》签订后，高某按照预测建筑面积162.54平方米、每平方米4.1万元的价格向某房地产开发公司指定收款人账户付款共计6664140元。高某在跨行人民币回款凭证附言中载明款项性质为购房款，某房地产开发公司为高某出具的收据中载明收到高某交来购房款人民币陆佰陆拾陆万肆仟壹佰肆拾元整。结合某房地产开发公司一审中提交的聊天记录，可以认定高某系经石某介绍购买某房地产开发公司开发的房屋，某房地产开发公司通过出售房屋获取价款，双方之间系针对房屋买卖达成的合意，双方之间成立房屋买卖合同关系。

二、事后取得预售许可证明可以弥补合同效力瑕疵，违约方应按照履行利益赔偿损失

预售许可的作用在于引发后续的预售合同网签备案等管制机制，它决定了预售合同能否适当履行。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条明确，出卖人在起诉前取得商品房预售许可证明的，预售合同可以认定有效。本案出卖人在订立合同阶段虽然预售许可已经过期，但是在2020年取得了现房销售备案证明，合同的效力瑕疵得以弥补。同时，案涉房屋取得备案证明，使得本约可以强制履行，符合以强制履行为基础、

其他违约救济为补充的违约责任形式。

商品房预售合同中，由于房屋并不实际存在，预售人的主要义务如交房和产权交割等都不能马上进行，预购人获得的是一种期待权。能否实现预购合同的目的，即顺利取得合同约定的标的物所有权，不仅在时间上具有期待性，而且取决于预售方房地产开发企业是否能诚信履约，同时还需要合同外的市场未来不会产生阻碍预购人合同利益实现的因素存在。

本案中，高某依约履行了付款义务，但某房地产开发公司并未履行《认购合同》约定的义务，已构成违约，高某有权要求解除合同，并要求某房地产开发公司承担相应的违约责任。一审法院根据双方合同约定、履约情况、房屋价格等因素，酌情确定某房地产开发公司赔偿高某损失。

综上，本案系商品房买卖中以认购合同替代预售合同的典型案例，在预约和本约的认定上应当依照协议内容与当事人的真实意思来判定合同性质，并结合合同效力认定违约责任的承担形式，具有参考和指导意义。

编写人：北京市密云区人民法院 徐征征

以开发商违反约定未将电梯修至车库减少的 造价衡量购房者的损失

— 陈某诉某置业公司商品房预售合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民终9401号民事判决书

2. 案由：商品房预售合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 陈某

被告(上诉人): 某置业公司

【基本案情】

某置业公司系房地产开发企业。2019年1月12日。陈某与某置业公司签订了《重庆商品房买卖合同》并约定, 某置业公司将其开发的案涉房屋卖给陈某。购房合同特别约定应按行政主管部门批准的规划设计建造房屋, 不得擅自改变规划批准建设的公共建筑和公共设施用途。

合同签订后, 陈某按合同约定履行了交纳购房款义务。某置业公司在修建房屋过程中, 擅自改变了原规划部门批准的电梯到达车库的规划设计, 未将电梯修到车库, 电梯只修到该房屋的一层。同时, 某置业公司擅自改变规划设计, 也未按合同约定通知陈某等购房人, 未征求陈某的意见是否退房, 双方未就变更事宜达成补充协议。某置业公司于2020年9月16日向陈某交付了案涉房屋产权证及案涉房屋。陈某接房后发现某置业公司交付的房屋, 未按双方在签订合同时约定的由原规划部门批准建设的电梯直接到车库的公共建筑。后, 陈某多次向某置业公司提出解决此问题, 某置业公司以设计变更为由不予解决。后陈某向重庆市綦江区规划和自然资源局、綦江区住房和城乡建设委员会等有关职能部门反映, 两个职能部门均回复: 某小区15号楼规划有电梯直达负一楼车